m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0000119.02-01-2024

Spett. li
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@PEC.mite.gov.it

COMUNE DI STATTE
comunestatte@pec.rupar.puglia.it
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.li
ARPA PUGLIA
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
*dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it***Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche**
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI TARANTO
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL di TARANTO
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI TARANTO
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Direzione Ambiente e Qualità della Vita
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

PREFETTO DI TARANTO
protocollo.prefta@pec.interno.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Taranto, 29 dicembre 2023

Oggetto: ID 7/3884 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Area a verde Nord. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 17 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021.

Riscontro nota MASE prot. n. 208844 del 20.12.2023 - Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.

Spettabile Ministero,

facciamo riferimento alla nota in oggetto prot. n. 208844 del 20.12.2023, con la quale codesto spettabile Ministero ha comunicato, tra l'altro, che "*le richieste, tra cui quella di ampliare la rete di monitoraggio, contenute nei pareri sopra richiamati, costituiscono motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento*".

È stato, pertanto richiesto, alternativamente:

(i) di presentare, nel termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto in parola, osservazioni in merito ai rilievi effettuati nei pareri pervenuti dagli Enti, eventualmente corredate da documentazione integrativa, con l'avvertimento che, in difetto di comunicazioni entro il termine indicato, sarebbe stata adottata la decisione finale;

(ii) di comunicare entro il medesimo termine di 10 giorni l'intenzione di ripresentare una nuova Analisi di Rischio sulla base delle prescrizioni formulate dagli Enti. In tal caso il MASE avrebbe proceduto ad avviare un nuovo procedimento amministrativo mediante indizione di apposita Conferenza di Servizi.

Tanto premesso, la Scrivente manifesta l'intenzione di ripresentare una nuova Analisi di rischio, anche in ragione della necessità di ampliare la rete piezometrica e di procedere, per l'effetto, al monitoraggio periodico della falda.

Ciò nondimeno, atteso che la nuova AdR andrà presentata "*in base alle prescrizioni formulate dagli enti*", con la presente si forniscono, di seguito, osservazioni in merito a quanto rilevato da Arpa Puglia, con nota prot. n. 62657 del 21.09.2023.

OSSERVAZIONIONE 1.

- *"All'orizzonte insaturo di terreno è stata attribuita la classe granulometrica sandy loam sulla base dei campioni del solo suolo superficiale, nonostante la stratigrafia ricavata sia caratterizzata da una prevalenza di litotipi coerenti rispetto alla componente terreno. Pertanto, non avendo garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi dell'intero comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.".*

Al riguardo, in analogia con le modalità condivise con l'agenzia per l'aspetto in parola, si propone di eseguire la verifica del percorso della lisciviazione mediante il campionamento dei POC.

OSSERVAZIONE 2. – OSSERVAZIONE 3 - OSSERVAZIONE 5.

- *"Il Proponente, ha attribuito una granulometria di tipo sand all'orizzonte saturo caratterizzato da rocce calcaree permeabili per fatturazione. A tal proposito, si ricorda che, come indicato nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT), "Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio)" (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un "terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)" (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF.".*
- *"In riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto al confine di ogni singola sorgente, ovvero a distanza nulla".*
- *"Eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente, eliminazione del fattore SAM) emergono rischi superiori rispetto a quelli presenti nel documento e talvolta superiori ai limiti tollerabili"*

Il limite delle equazioni di calcolo alla base dei software di Analisi di Rischio è concepito per modellare il moto dell'acqua sotterranea in un mezzo poroso (terreno) e non in un mezzo roccioso, quale quello in oggetto dell'area che comporterebbe l'annullamento del fattore di trasporto laterale in falda (DAF).
In considerazione della richiesta di cui all'osservazione 1. (disattivazione del SAM), con POC posto sulla verticale di ciascuna sorgente, in un sito di grandi dimensioni, tali valutazioni porterebbero ad un'ulteriore sovrastima delle concentrazioni dei contaminanti attesi in falda. Per tali ragioni, si propone di verificare l'effettivo stato di qualità della falda profonda, secondo l'implementazione proposta della rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito, a valle idrogeologica.

OSSERVAZIONE 4.

- *"Tra i file editabili del software Risknet, in difformità rispetto al decreto direttoriale n. 269 del 22/12/2021, mancano quelli relativi alle simulazioni di calcolo per i:*
  - contatti diretti,

- erosione eolica ed inalazioni di polveri outdoor,
- Volatilizzazione di vapori outdoor on-site ed off-site.
Pertanto, non è stato possibile effettuare una valutazione in merito alle suddette simulazioni. ".

Si prende atto dell'osservazione e si allega la documentazione richiesta.

Inoltre, ad integrazione delle attività di indagine, da eseguirsi congiuntamente alla realizzazione dei nuovi piezometri, ai fini di una migliore definizione del modello concettuale per la matrice suolo, saranno prelevati n. 4 campioni mediante saggi da eseguirsi con mini-escavatore, in modo da verificare l'estensione e il grado della contaminazione nell'area di interesse.

Distinti saluti.

Allegati c.s.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
Francesco Ardito
CN = Francesco Ardito
C = IT

dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
Alessandro Danovi
CN = Alessandro Danovi
C = IT

prof. Alessandro Danovi

Firmato digitalmente da
ANTONIO LUPO
CN = ANTONIO LUPO
C = IT

avv. Antonio Lupo